

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2055/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ
นาย สมัย ชาติ มนตรี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 334, มาตรา 335

ต้นมะม่วงที่จำเลยสอยเอาผลปลูกอยู่ที่ดินที่กำลังพิพาทในเรื่องสิทธิกันอยู่ระหว่างจำเลยกับผู้เสียหาย โดยจำเลยเป็นเป็นฝ่ายครอบครองที่ดินนั้น เมื่อมีผู้ไปห้ามจำเลยก็เถียงว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลย ดังนี้ จำเลยหาจะมีเจตนาลักมะม่วงนั้นไม่ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยลักเอาผลมะม่วงราคา 724 บาท ของโรงเรียนบ้านบอน ผู้เสียหาย ไปโดยทุจริต จำเลยเคยต้องโทษตามคดีอาญาของศาลชั้นต้น ฐานบุกรุก จำคุก 1 ปี และปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปี จำเลยได้กระทำความผิดในคดีนี้ภายใน 2 ปีที่ศาลได้รอการลงโทษไว้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335, 56, 58 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 724 บาทแก่ผู้เสียหาย และขอให้บวกโทษที่รอการลงโทษไว้เข้ากับโทษในคดีนี้ด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีอาญาของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 (8) จำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 724 บาทแก่ผู้เสียหาย แต่ไม่บวกโทษที่รอการลงโทษ เพราะคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยทำรั้วกันที่ดินที่เกิดเหตุซึ่งมีต้นมะม่วงที่จำเลยสอยผลมะม่วงปลูกอยู่ จำเลยพิพาทกับครูใหญ่โรงเรียนบ้านบอนเรื่องสิทธิในที่ดินดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รอการพิจารณาคดีไว้จนกว่าคดีที่จำเลยบุกรุกที่ดินเกิดเหตุจะถึงที่สุด ปัญหาที่มีว่าจำเลยกระทำผิดฐานลักทรัพย์ตามฟ้องหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ที่เกิดเหตุซึ่งต้นมะม่วงปลูกอยู่จำเลยกับผู้เสียหายพิพาทกันเรื่องสิทธิในที่ดิน คดียังไม่ถึงที่สุดต้นมะม่วงที่จำเลยสอยผลมะม่วงปลูกอยู่ในเขตรั้วของจำเลยแสดงว่าระหว่างพิพาทกันเรื่องสิทธิในที่ดินนี้ จำเลยครอบครองที่ดินและต้นมะม่วงที่เกิดเหตุ จำเลยสอยผลมะม่วงตามฟ้องก่อนคำพิพากษาศาลฎีกา เรื่องบุกรุก ทำให้เสียหาย ได้อ่านให้คู่ความฟัง ได้ความจากคำของนายสุพรรณและนายแก้ว ประจักษ์พยานโจทก์ว่า พยานได้ร้องบอกจำเลยว่ามะม่วงเป็นของโรงเรียนอย่าไปสอย จำเลยไม่เชื่อฟังโดยจำเลยเถียงว่าที่ดินที่ใช้ปลูกมะม่วงเป็นของจำเลย จำเลยมีสิทธิจะสอย ซึ่งจำเลยอ้างตนเองเป็นพยานต่อสู้คดีในข้อนี้มาโดยตลอด ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยไม่มีเจตนาลักทรัพย์ดังกล่าวการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>